

△△△△△△△ 상임감사

시정, 통보

제 목	적발보고서 수불부 및 폐기 대장 비치 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 ‘△△’이라 한다.)은 자연공원법 금지행위 위반자에 대한 적발보고서를 적정하게 관리하기 위하여 관리대장 비치·운영, 폐기 절차 등 필요한 세부적인 사항을 마련하여 운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「자연공원법」 제86조(과태료)에 따라 △△△△ 안에서 과태료가 부과될 위반행위를 적발한 때에는 동법 시행규칙 제29조(과태료부과·징수 세부절차 등)의 별지 제12호 서식(자연공원법위반행위적발보고서, 과태료부과대상자 통보서)에 따라 위법행위 및 위반자를 과태료 부과권자인 시장·군수 또는 자치구의 구청장에게 통보하고 있다.

△△△△부-2371호(2011.10.20.) 「적발보고서 관리 개선(안) 시달」에 따르면 적발 보고서 제작, 수령 및 △△ 등에 지급할 경우 수불부 대장(△△△△, △△△)에 관련내용(적발보고서 일련번호, 적요, 수령자 등) 기입 후 서명 날인하여 비치 운영하도록 하였다.

또한 인사이동 시 적발보고서 인수인계 철저와 순찰 중 직원의 부주의로 적발보고서를

오손 및 망실했을 경우에는 내용, 현황사진 등 상세한 경위를 작성하여 △△△△ 내부 결재를 득하고 적발보고서 폐기대장에 기록·관리하도록 하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△에서는 자연공원법 금지행위 위반자에 대한 적발보고서 (보관용), 과태료부과대상자 통보서(해당자치단체통보용) 관리함에 있어 자연공원법 위반자 적발보고서 수불부 대장(△△△△, △△△)을 비치, 인수인계를 철저히 하여야 함에도, 2021년 6월 12일부터 2024년 7월 감사일 현재까지 적발보고서 수불부 대장을 점검한 결과 2021~2024년의 경우 적발보고서 수불부 대장(△△△△)을 기록 비치 하고 있으나, △△△△(△△△ △급 △△△) 적발보고서 지급 시 적발보고서 수불 부 대장(△△△)을 기록 비치하지 않은 사실이 있다.

또한 △△△△△△-4677(2021. 10. 12.) 「적발보고서 폐기보고(****)」, △△△ △△△-4649(2022. 11. 7.) 「적발보고서 폐기보고(****)」, △△△△△△-2843(2024. 7. 6.) 「자연공원법 위반행위 적발보고서 폐기」에서는 적발보고서 3매(일련번호 2021-****, 2022-****, 2024-*****)를 망실, 오손, 순찰 중 넘어짐 등 직원 부주의로 훼손하여 내용, 현황사진 등 상세한 경위를 작성하여 소장 내부결재를 득하고 적발 보고서 폐기대장에 기록·관리하여야 함에도 소장 내부결재를 득하지 않고 △△ △△△△ 전결처리하였으며, 감사일 현재까지 적발보고서 폐기대장을 비치하지 않은 사실이 있다.

[표 1] 적발보고서 폐기처리 현황

(2021. 6. 12. ~ 2024. 7. 감사일 현재)

구분	일련번호	훼손일	폐기사유	훼손자
2021	****	2021. 10. 3.	망실	△△△ △급 △△△
2022	****	2022. 11. 6.	용지 훼손	△△△ △급 △△△
2024	*****	2024. 7. 4.	용지 훼손	△△△ △급 △△△

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 적발보고서 수불부(△△) 및 폐기 대장을 기록 비치하고 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 적발보고서 수불부(△△) 및 폐기 대장을 기록 비치하시길 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)